

6. Ética, regulación europea y futuro de la IA en el ámbito público Escuela Europea de Empresa

Indice

Unidad 6 · Ética, regulación europea y futuro de la IA en el ámbito público	3
Presentación de la unidad	3
6.1 Principios éticos de la Inteligencia Artificial	5
6.2 Transparencia y responsabilidad algorítmica	6
6.3 Derechos digitales y protección ciudadana	8
6.4 Introducción al Reglamento Europeo de IA (AI Act)	9
6.5 Relación entre IA y protección de datos (RGPD)	11
6.6 Gobernanza y supervisión tecnológica	12
6.7 Uso ético de IA en la Administración Pública	13
6.8 Impacto social y laboral de la automatización	15
6.9 Tendencias futuras de la Inteligencia Artificial	16
6.10 Retos y oportunidades para el sector público	17
6.11 Reflexión final y análisis de casos aplicados	18
Comprueba lo que has aprendido	20
Ideas clave	21
Actividades prácticas	22
Recursos	23
Glosario.	23

Unidad 6 · Ética, regulación europea y futuro de la IA en el ámbito público



Presentación de la unidad



🎯 Objetivo de la unidad

Comprender el marco ético y normativo de la Inteligencia Artificial, así como las implicaciones futuras de estas tecnologías en la Administración Pública y en los procesos de transformación digital.

📖 Objetivos de aprendizaje

- Enunciar los principios éticos que rigen el uso de IA y traducirlos a decisiones concretas.
- Explicar qué exigen la transparencia y la responsabilidad algorítmica.
- Situar los derechos digitales reconocidos en la normativa española.
- Manejar la estructura del Reglamento Europeo de IA y sus niveles de riesgo.
- Articular el Reglamento de IA con el RGPD sin confundir sus ámbitos.
- Identificar quién supervisa y qué instrumentos de gobernanza existen.
- Aplicar criterios éticos a decisiones reales de tu unidad.
- Valorar el impacto social y laboral de la automatización con criterio propio.
- Reconocer las tendencias con fundamento y descartar las que no lo tienen.

Cerramos el curso con la pieza que da sentido a todas las anteriores. Durante cinco unidades hemos hablado de lo que conviene hacer; esta trata de lo que **hay que hacer**, y de por qué. Conviene empezar por un dato que cambia la conversación: desde el **2 de agosto de 2026** el Reglamento europeo de inteligencia artificial es plenamente aplicable. Ya no estamos ante recomendaciones de buenas prácticas, sino ante Derecho vigente.

Una comparación útil: el marco de la IA se parece al de la **protección de datos hace unos años**. Al principio pareció un asunto de especialistas, después un trámite molesto, y hoy forma parte del trabajo ordinario de cualquiera que maneje un expediente. Con la IA va a ocurrir lo mismo, y quien lo incorpore pronto se ahorrará rehacer cosas.

📖 Ética y Derecho

No son lo mismo y conviene no mezclarlos. La **ética** orienta lo que *debe* hacerse y llega a donde la norma no alcanza; el **Derecho** establece lo que *hay* que hacer y es exigible. En IA, buena parte de lo que hace unos años era ética **ya es Derecho**.

Idea clave de la unidad

Lo que hasta hace poco eran principios éticos **hoy son obligaciones exigibles**. Y varias de ellas afectan de lleno a las competencias del ámbito del Interior.

6.1 Principios éticos de la Inteligencia Artificial



Los principios éticos suelen enunciarse en abstracto y quedarse ahí. Para que sirvan de algo hay que convertirlos en **preguntas que uno pueda hacerse ante un caso concreto**. Estos cuatro resumen los que aparecen en las distintas declaraciones internacionales y europeas, y cada uno tiene ya su correlato en la norma: no son aspiraciones, son el fundamento de obligaciones concretas que veremos después.

Control humano significativo

Principio según el cual una persona debe conservar la **capacidad efectiva de intervenir, corregir o revertir** lo que hace un sistema. «Significativo» descarta la supervisión meramente formal: exige competencia, tiempo y poder real de decir que no.

Pulsa cada tarjeta para girarla y ver la pregunta que la hace operativa:

¿Puede una persona intervenir y revertir esto? Si el sistema decide sin que nadie pueda pararlo a tiempo, el principio no se cumple.

¿Sabe la persona afectada que hay un sistema de por medio? Y si pregunta, ¿podemos explicarle en qué se basó la decisión?

¿Trata igual a quien está en la misma situación? Y sobre todo: ¿lo hemos comprobado, o lo estamos suponiendo?

¿Quién responde si esto sale mal? Si la respuesta es «el sistema», el principio no se cumple: tiene que haber un nombre.

6.2 Transparencia y responsabilidad algorítmica



Transparencia no significa publicar el código fuente, que a casi nadie le serviría. Significa que la persona afectada pueda saber **tres cosas**: que hay un sistema de por medio, en qué se basa lo que se ha decidido y a quién reclamar. Y ese primer nivel ha dejado de ser una buena práctica: el Reglamento europeo lo exige expresamente cuando un sistema interactúa directamente con personas.

📋 Responsabilidad algorítmica

Posibilidad de **reconstruir después** quién decidió qué, con qué información y sobre qué base. No es un principio abstracto: es lo que permite que una decisión sea impugnable, y por tanto lo que la hace compatible con un procedimiento administrativo.

AVISO INSUFICIENTE

«Este servicio utiliza tecnologías avanzadas para mejorar su experiencia.»

No dice que haya un sistema de IA, no explica para qué se usa y no ofrece alternativa. No cumple.

AVISO SUFICIENTE

«Está usted interactuando con un **sistema automatizado** que responde consultas frecuentes sobre este trámite. No consulta su expediente ni resuelve solicitudes. **Para hablar con una persona**, escriba 'atención personal' o llame al [teléfono].»

Dice qué es, qué hace, qué no hace y cómo llegar a una persona.

Despliega cada capa:

1

Saber que hay un sistema

2 Saber en qué se basa

3 Saber quién responde

6.3 Derechos digitales y protección ciudadana



Conviene saber que este terreno no parte de cero. Mucho antes del Reglamento de IA, la normativa española de protección de datos incorporó un catálogo de derechos digitales, y el RGPD ya reconocía garantías frente a las decisiones automatizadas. Desde la ventanilla, lo relevante es que la ciudadanía puede **ejercer estos derechos ante ti**, y que la respuesta no puede ser que lo decidió un programa.

Derechos digitales

Conjunto de derechos reconocidos a las personas en el entorno digital. En España los recoge el **Título X de la [Ley Orgánica 3/2018](#)**, titulado precisamente «*Garantía de los derechos digitales*».

Los que más aparecen en una oficina pública cuando hay IA de por medio:

Derecho	Qué significa en la práctica	Dónde se apoya
No ser objeto de una decisión solo automatizada	Si la decisión produce efectos jurídicos o le afecta significativamente, tiene derecho a que intervenga una persona.	Art. 22 RGPD
Obtener intervención humana	Puede pedir que una persona revise la decisión, exponer su punto de vista e impugnarla.	Art. 22.3 RGPD
Información y explicación	Saber que hay un sistema de por medio y en qué se basa lo decidido.	Art. 50 Reglamento de IA; deber de motivación
Protección de sus datos	Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.	RGPD y LOPDGDD
Garantía de los derechos digitales	Catálogo específico en el entorno digital.	Título X LOPDGDD
Impugnar el acto	Recurrir la decisión ante el órgano que se haya designado como responsable.	Art. 41.2 Ley 40/2015

⚠ Lo que no puede pasar

Que una persona pregunte por qué se ha resuelto así su expediente y la respuesta sea «*lo determinó el sistema*». Si eso ocurre, el problema no es de atención al público: es que la decisión no está motivada, y por tanto es **defectuosa**.

6.4 Introducción al Reglamento Europeo de IA (AI Act)



El Reglamento no regula la tecnología: regula el **uso** que se le da. Un mismo modelo puede estar prohibido para una cosa y ser irrelevante para otra. Por eso la pregunta que hay que hacerse nunca es «¿puedo usar esta herramienta?», sino «¿puedo usarla para esto?». La forma más extendida de resumir su estructura es una pirámide de cuatro niveles; es un resumen didáctico, no una enumeración literal de la norma, pero cada nivel se apoya en artículos concretos.

Reglamento (UE) 2024/1689

Nombre oficial: **Reglamento de Inteligencia Artificial**. Primer marco normativo integral sobre IA.

Es un *reglamento*, no una *directiva*: se aplica **directamente** en todos los Estados miembros, sin necesidad de trasposición.

Despliega cada nivel:

1

Riesgo inaceptable — prohibido

2

Alto riesgo — obligaciones exigentes

3

Riesgo de transparencia — hay que informar

4

Riesgo mínimo — sin obligaciones específicas

📅 Fechas y sanciones: qué está ya en vigor

Según el artículo 113 del [Reglamento](#):

2 de febrero de 2025 — capítulos I y II, que incluyen el artículo 4 (alfabetización en materia de IA) y el artículo 5 (prácticas prohibidas).

2 de agosto de 2026 — el Reglamento es aplicable con carácter general. Esto incluye el **anexo III**, que entra por el artículo 6.2. **Ya está en aplicación.**

2 de agosto de 2027 — artículo 6.1 y sus obligaciones correspondientes, referidos a los productos del anexo I.

El **artículo 99** regula las sanciones: los Estados miembros establecen el régimen sancionador, que deberá ser «efectivo, proporcionado y disuasorio».

6.5 Relación entre IA y protección de datos (RGPD)



Es la confusión más frecuente y conviene despejarla: el Reglamento de IA **no sustituye** al RGPD ni lo modifica. Regulan cosas distintas y se aplican a la vez. El RGPD protege a la persona y sus datos, con independencia de la tecnología que se use; el Reglamento de IA regula el sistema y el uso que se le da, haya o no datos personales de por medio. Cuando hay una decisión automatizada sobre una persona, aplican los dos.

📖 Evaluación de impacto (EIPD)

El **artículo 35 del RGPD** obliga a realizarla «cuando sea probable que un tipo de tratamiento, **en particular si utiliza nuevas tecnologías**, [...] entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas», **antes** del tratamiento.

Abre cada pestaña para ver qué aporta cada norma:

Qué protege cada una	Cuándo se solapan	La evaluación de impacto	Quién te ayuda
RGPD: a la persona y a sus datos personales. Reglamento de IA: la salud, la seguridad y los derechos fundamentales frente a los riesgos del propio sistema. Un sistema de IA que no trate datos personales queda fuera del RGPD, pero puede seguir siendo de alto riesgo.			

6.6 Gobernanza y supervisión tecnológica



La gobernanza suena a materia de otros, y en parte lo es: la mayoría de estas decisiones se toman muy por encima de una oficina de tramitación. Pero conviene conocer el esquema por dos razones prácticas. La primera, saber **a quién preguntar** cuando surja una duda que no puedas resolver. La segunda, reconocer cuándo una decisión aparentemente técnica de tu unidad está en realidad invadiendo un terreno que exige autorización.

AESIA

Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Su Estatuto lo aprobó el [Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto](#), y tiene su sede en **A Coruña**. España fue de los primeros Estados miembros en crear una autoridad estatal específica en la materia.

Despliega cada nivel:

UE Nivel europeo

ES Nivel estatal

ORG Nivel de organización

UNI Nivel de unidad

6.7 Uso ético de IA en la Administración Pública

Cuatro preguntas antes de decidir

1.
¿A quién
afecta?



2.
¿Sería justo
al revés?



3.
¿Lo explicarías
en público?



4.
¿Quién
responde?



Si una respuesta incómoda, hay que parar y revisar

Toda la unidad se puede reducir a cuatro preguntas que caben en la cabeza y que sirven para casos que la norma no ha previsto, que serán la mayoría. No son un formulario que haya que rellenar: son un reflejo que conviene adquirir. Y tienen una propiedad útil: si alguna de las cuatro te resulta incómoda de responder, normalmente es exactamente ahí donde está el problema.

Prueba de publicidad

Criterio práctico: si no estarías cómodo explicando públicamente cómo has usado la herramienta en este caso, **no la uses así**. No es un test jurídico, pero acierta casi siempre.

Pulsa cada tarjeta para girarla:

Si la decisión afecta a una persona concreta y a sus derechos, el listón sube. Si es un trabajo interno tuyo, baja mucho.

Si tú fueras la persona afectada, ¿te parecería aceptable que se hubiera resuelto así? Es la prueba más rápida de equidad.

Si te incomoda contar cómo lo has hecho, no es un problema de comunicación: es que hay algo que no encaja.

Tiene que haber un nombre. Si la respuesta es «el sistema», la decisión no está bien construida.

6.8 Impacto social y laboral de la automatización



Este epígrafe suele plantearse como una pregunta sobre el empleo, y así formulada no tiene respuesta útil. Lo que se observa es un desplazamiento de tareas dentro de los puestos, no una desaparición de puestos. Y hay una cuestión que sí depende de decisiones concretas, también de las de tu unidad: **a dónde va el tiempo liberado**. Si va a atender mejor, el balance es positivo; si va a absorber más volumen hasta que revisar deja de caber en la jornada, el balance se invierte.

Desplazamiento de tareas

Cambio en la **composición** del trabajo de un puesto: pierden peso las tareas repetitivas y textuales, y lo ganan las que exigen criterio, trato con personas y supervisión. El puesto no desaparece: cambia de contenido, y con él las competencias que exige.

Ámbito	Lo que se dice	Lo que se observa
Empleo público	«La IA eliminará puestos administrativos.»	Cambia la composición de las tareas. Crece el peso de la revisión y del trato con la ciudadanía.
Competencias	«Hará falta gente más técnica.»	Hace falta gente que sepa más de la materia , porque supervisar exige criterio propio, no conocimientos informáticos.
Carga de trabajo	«Se trabajará menos.»	Depende de una decisión: si el tiempo liberado absorbe más volumen, la carga sube y la supervisión se resiente.
Calidad del servicio	«Mejorará sola.»	Mejora si el tiempo liberado se dedica a lo que exige criterio. No ocurre automáticamente.
Brecha digital	«Se cerrará con más tecnología.»	Puede ampliarse si los canales asistidos sustituyen a los presenciales en lugar de complementarlos.
Personal público	«Habrá que formarse en programación.»	La competencia decisiva es el criterio profesional para detectar cuándo una propuesta está mal.

6.9 Tendencias futuras de la Inteligencia Artificial



Hablar de futuro invita a exagerar en las dos direcciones, y en una Administración las dos exageraciones cuestan dinero: la eufórica lleva a comprar lo que no se necesita, y la catástrofista a no prepararse para lo que sí va a llegar. Estas cuatro tendencias tienen fundamento observable hoy. Todo lo demás conviene tratarlo como lo que es: anuncios comerciales o especulación.

Sistema de IA que no solo genera contenido, sino que **encadena pasos y usa herramientas** para completar una tarea por sí mismo. Es la tendencia con más implicaciones para la Administración, porque cuanto más autonomía, más cerca se está de la actuación automatizada del artículo 41.

Abre cada tendencia:

Integración	Autonomía	Trabajo sobre fuentes propias	Regulación creciente
La IA deja de ser un sitio al que se va y pasa a estar dentro de las herramientas de siempre. Qué implica para ti: baja la barrera de uso, pero también baja la conciencia de que se está usando. El criterio de la unidad tendrá que cubrir usos que hoy no parecen usos de IA.			

⚠ Lo que conviene mirar con distancia

Los anuncios de **inteligencia artificial general inminente**; las promesas de sistemas que *no se equivocan*; y cualquier propuesta que ofrezca **resolver expedientes sin intervención humana**. Lo primero es especulación, lo segundo es falso por construcción y lo tercero choca con el artículo 22 del RGPD.

6.10 Retos y oportunidades para el sector público



Cerramos donde empezamos en la Unidad 1, pero con todo el recorrido hecho. Las oportunidades son reales y ninguna se materializa sola: todas dependen de decisiones organizativas previas. Y los retos no son objeciones, sino condiciones que hay que resolver para que la oportunidad exista. Leídos emparejados, se ve con claridad que el trabajo no está en adoptar la tecnología, sino en construir las condiciones.

Madurez digital

Capacidad de una organización para incorporar tecnología **manteniendo sus garantías**. No se mide por cuántas herramientas usa, sino por si puede explicar qué hace con ellas y demostrar que sigue controlando el resultado.

Ámbito	Oportunidad	Reto que la condiciona
Eficiencia	Liberar tiempo de lo repetitivo para dedicarlo a lo que exige criterio.	Que el tiempo liberado no se consuma en revisar ni en absorber más volumen.
Servicio a la ciudadanía	Respuestas más rápidas, en más lenguas y en lenguaje claro.	No ampliar la brecha digital: los canales asistidos complementan, no sustituyen.
Equidad	Criterios homogéneos aplicados de forma consistente.	Sesgos heredados de datos históricos, aplicados a escala.
Conocimiento	Acceso rápido a normativa, criterios y precedentes dispersos.	Verificar siempre contra la fuente oficial antes de aplicar.
Transparencia	Trazabilidad de las decisiones mucho mayor que en el papel.	Que exista de verdad: dejar rastro cuesta poco si se hace desde el principio.
Confianza pública	Servicios más ágiles y explicables.	Poder explicar quién decidió qué y sobre qué base.

6.11 Reflexión final y análisis de casos aplicados

Cuatro casos para decidir

1. Asistente de consultas



TU DECISIÓN

2. Reparto automático



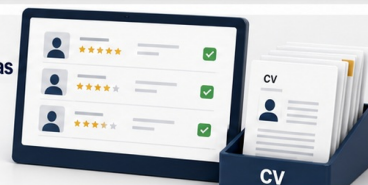
TU DECISIÓN

3. Biometría en una plaza



TU DECISIÓN

4. Preselección de candidaturas



TU DECISIÓN

Cuatro casos para cerrar el curso. Ninguno tiene truco y todos son verosímiles en una Administración. La forma útil de trabajarlos es taparse la respuesta, decidir qué harías y con qué fundamento, y luego comparar. Fíjate en que la pregunta nunca es si la herramienta funciona bien, sino **si ese uso concreto cabe**.

📁 Análisis de un caso

Tres pasos, siempre en este orden: **1)** ¿qué nivel de riesgo tiene este uso?; **2)** ¿qué obligaciones concretas arrastra?; **3)** ¿quién decide y quién responde? Si el primer paso sale mal, los otros dos no llegan a plantearse.

Despliega cada caso para ver el análisis:

1 Un asistente que responde consultas ciudadanas sobre un trámite

2 Un sistema que reparte los expedientes entrantes y los archiva sin confirmación

3 Identificación biométrica en tiempo real en una plaza pública

4 Una herramienta que preselecciona candidaturas en un proceso de selección

📁 Caso · Oficina de Tramitación Administrativa (OTA) — seis meses después

Cerramos también el caso que ha recorrido las seis unidades. La unidad de Marta Ferrer —14 personas, **1.200 expedientes** y **350 consultas** al mes— hace su primera revisión semestral del criterio.

Lo que suman: 17,5 horas al mes en las respuestas tipo y 40 en el reparto de expedientes. Total, **57,5 horas mensuales**, algo más de un tercio de una persona a jornada completa. Ese tiempo no ha absorbido más volumen: se ha ido a atención presencial y a los expedientes que exigían valoración y se acumulaban.

El dato que más miran: la tasa de corrección del reparto. Empezó en el 18 % y ha bajado al 11 %. No a cero, y eso les tranquiliza: significa que se sigue revisando de verdad. Un incidente de datos en seis meses, comunicado el mismo día y corregido con una plantilla.

Lo que siguen sin hacer, y ya no por prudencia sino por criterio escrito: nada que afecte al sentido de una resolución, nada sobre expedientes con datos especialmente protegidos y ninguna actuación sin confirmación humana. Próxima revisión: dentro de seis meses, con fecha ya en la agenda de la unidad.

La conclusión del curso

La pregunta nunca es *¿puedo usar esta herramienta?*, sino **¿puedo usarla para esto, con estos datos, con qué verificación y bajo la responsabilidad de quién?** Si sabes responder a esas cuatro cosas, el curso ha servido.

Comprueba lo que has aprendido



Tres últimas preguntas para cerrar el curso. Piensa tu respuesta antes de desplegar cada una:

1. ¿Por qué la pregunta correcta no es «¿puedo usar esta herramienta?»?

2. Un sistema reparte los expedientes entrantes y los archiva sin que nadie confirme.
¿Qué hace falta antes de ponerlo en marcha?

3. ¿El Reglamento de IA sustituye al RGPD?

Ideas clave

8 ideas que conviene recordar

❶ Lo que hasta hace poco eran principios éticos **hoy son obligaciones exigibles**. El Reglamento de IA es aplicable desde el 2 de agosto de 2026.

❷ El Reglamento **no regula la tecnología, sino el uso** la pregunta es siempre «¿puedo usarla para esto?».

❸ Cuatro niveles de riesgo: **prohibido** (art. 5), **alto riesgo** (art. 6 y anexo III), **transparencia** (art. 50) y mínimo.

❹ De los **ocho ámbitos de alto riesgo** del anexo III, cuatro son competencia del ámbito del Interior.

❺ Transparencia son tres cosas: saber que **hay un sistema**, saber **en qué se basa** y saber **quién responde**.

❻ El Reglamento de IA y el RGPD **se suman, no se sustituyen**. Cumplir uno no exime del otro.

❼ La automatización desplaza **tareas, no puestos**; y a dónde va el tiempo liberado es una decisión, no una consecuencia.

❽ Cuatro preguntas para lo que la norma no prevé: **¿a quién afecta?, ¿sería justo al revés?, ¿lo explicarías en público?, ¿quién responde?**

Resumen de la unidad

🔗 [Base legal y fuentes oficiales del curso completo](#)

Todos los textos citados en las seis unidades se han verificado contra el BOE, descargando el articulado literal. **Los enlaces se abren en una pestaña nueva.**

[Reglamento \(UE\) 2024/1689, Reglamento de Inteligencia Artificial](#) — art. 4 alfabetización; art. 5 prácticas prohibidas; art. 6 y anexo III alto riesgo; art. 50 transparencia; art. 99 sanciones; art. 113 aplicación. También en [EUR-Lex](#).

[Reglamento \(UE\) 2016/679 \(RGPD\)](#) — art. 9 categorías especiales; art. 22 decisiones automatizadas; art. 32 seguridad; art. 35 evaluación de impacto.

[Ley Orgánica 3/2018 \(LOPDGDD\)](#) — Título X, garantía de los derechos digitales.

[Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) — art. 41 actuación administrativa automatizada.

[Real Decreto 203/2021](#) — art. 13 actuación automatizada por medios electrónicos; arts. 20 y 21 sistemas de firma.

[Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad](#).

[Real Decreto 729/2023](#) — Estatuto de la AESIA, con sede en A Coruña.

Has terminado el curso

Has recorrido seis unidades: qué es realmente la IA, cómo funciona la generativa, dónde aplicarla, cómo pedirle las cosas, qué riesgos tiene y qué marco la regula.

Si te llevas una sola idea, que sea esta: **la IA propone, la persona decide**. Todo lo demás —el ROCF, el semáforo de datos, los cuatro controles, el criterio de unidad— existe para que esa frase siga siendo cierta cuando el volumen aprieta.

Actividades prácticas

Práctica 6. El criterio de uso de tu unidad

Última actividad, y la que junta todo. Vas a convertir el trabajo de las cinco anteriores en un documento de una página que pueda usar cualquiera de tu unidad, incluida la persona que llegue nueva dentro de seis meses.

Descarga la plantilla adjunta y completa los seis apartados:

1. Para qué sí. Enumera las tareas concretas en las que tu unidad puede usar inteligencia artificial. Que sean tareas, no categorías: "borrador de las respuestas tipo", no "atención ciudadana". Una categoría no se puede autorizar ni denegar.
2. Para qué no. Lo que queda expresamente fuera. Incluye siempre lo que afecte al sentido de una resolución y lo que exija valorar circunstancias particulares.
3. Qué datos nunca salen. Aplica el semáforo de la actividad anterior y adjunta tu plantilla de anonimización.

4. Qué se verifica siempre. La rutina de cuatro controles (datos, normativa, sentido y responsabilidad) adaptada a vuestras tareas. Concreta quién revisa y antes de qué: antes de enviar, antes de firmar, antes de archivar.

5. Qué queda registrado. Qué herramienta, con qué información y quién revisó. Basta una línea en el registro interno, pero tiene que existir: sin rastro no hay forma de explicar nada seis meses después.

6. Fecha de revisión, a seis meses vista y anotada en la agenda de la unidad. Un criterio sin fecha de revisión caduca sin que nadie se entere.

Los apartados 3 y 4 son los que no pueden faltar, aunque recortes todo lo demás.

NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: no incluyas datos reales en los ejemplos del criterio.

Adjuntos

plantilla_actividad_6.docx
35.59kb

1. Sube el criterio de uso de inteligencia artificial de tu unidad, con los seis apartados y su fecha de revisión. Formato Word o PDF.

Recursos

Glosario.

AESIA: Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Su Estatuto lo aprobó el Real Decreto 729/2023 y tiene su sede en A Coruña. Sus funciones son de supervisión, asesoramiento, concienciación y formación.

Alto riesgo (sistema de): Sistema de inteligencia artificial clasificado como tal por el artículo 6 del Reglamento (UE) 2024/1689. Su apartado 2 remite al anexo III. Arrastra obligaciones exigibles, no simples recomendaciones.

Anexo III: Anexo del Reglamento (UE) 2024/1689 que enumera los ocho ámbitos de alto riesgo: biometría, infraestructuras críticas, educación, empleo, acceso a servicios esenciales, garantía del cumplimiento del Derecho, migración y asilo, y justicia.

Control humano significativo: Principio según el cual una persona debe conservar la capacidad efectiva de intervenir, corregir o revertir lo que hace un sistema. Significativo descarta la supervisión meramente formal.

Derechos digitales: Conjunto de derechos reconocidos a las personas en el entorno digital. En España los recoge el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, titulado Garantía de los derechos digitales.

Desplazamiento de tareas: Cambio en la composición del trabajo de un puesto: pierden peso las tareas repetitivas y textuales, y lo ganan las que exigen criterio, trato con personas y supervisión. El puesto no desaparece: cambia de contenido.

Ética y Derecho: La ética orienta lo que debe hacerse y llega donde la norma no alcanza. El Derecho establece lo que hay que hacer y es exigible. En inteligencia artificial, buena parte de lo que era ética ya es Derecho.

Evaluación de impacto: También llamada EIPD. El artículo 35 del RGPD obliga a realizarla antes del tratamiento cuando sea probable que este, en particular si utiliza nuevas tecnologías, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Madurez digital: Capacidad de una organización para incorporar tecnología manteniendo sus garantías. No se mide por cuántas herramientas usa, sino por si puede explicar qué hace con ellas y demostrar que controla el resultado.

Prácticas prohibidas: Las ocho que enumera el artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689, entre ellas la puntuación ciudadana, la predicción de delitos basada únicamente en perfilado y la identificación biométrica remota en tiempo real, con excepciones tasadas.

Prueba de publicidad: Criterio práctico para decidir si un uso es aceptable: si no estarías cómodo explicando públicamente cómo has usado la herramienta en este caso, no la uses así. No es un test jurídico, pero acierta casi siempre.

Reglamento de Inteligencia Artificial: Reglamento (UE) 2024/1689. Primer marco normativo integral sobre inteligencia artificial. Es aplicable con carácter general desde el 2 de agosto de 2026, y sus capítulos I y II desde el 2 de febrero de 2025.

Responsabilidad algorítmica: Posibilidad de reconstruir después quién decidió qué, con qué información y sobre qué base. Es lo que permite que una decisión sea impugnada y, por tanto, compatible con un procedimiento administrativo.

Sistema agéntico: Sistema de inteligencia artificial que no solo genera contenido, sino que encadena pasos y usa herramientas para completar una tarea por sí mismo. Cuanta más autonomía, más cerca de la actuación administrativa automatizada.